



www.teconconcursos.com.br/questoes/2157792

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1401) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF no que for pertinente, julgue o item que se segue.

Compete aos tribunais de contas julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, caso em que deve fazê-lo no prazo máximo de cinco anos a contar do momento que o órgão competente a conceder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157795

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1402) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF no que for pertinente, julgue o item que se segue.

Compete aos tribunais de contas estaduais julgar as contas prestadas pela mesa diretora de órgão legislativo estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214883

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1403) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado, da administração pública e das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A ampliação, pelo constituinte estadual, das atribuições de fiscalização do Poder Legislativo local fere a Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509696

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1404) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

Os tribunais de contas estaduais gozam dos poderes de autogoverno e autonomia, todavia isso não inclui iniciativa privativa para propor leis relativas a sua organização e seu funcionamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1784003

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1405) Com relação às normas sobre os processos em tramitação no TCDF, julgue o item a seguir.

Caso seja apresentada ao TCDF denúncia com pedido de sigilo de autoria, tal atributo deverá ser obrigatoriamente mantido, mesmo após a conclusão do processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1784119

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1406) Acerca das funções e competências dos tribunais de contas no Brasil, julgue o item a seguir.

Considere que o Tribunal de Contas do Distrito Federal tenha negado o registro do ato de aposentadoria de policial militar, em razão da falta de base legal. Nessa situação, apesar de tal decisão vincular os órgãos jurisdicionados, isso não impede nova discussão no âmbito judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/843831

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1407) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os municípios têm competência para criar tribunais de contas municipais para o controle interno do Poder Executivo local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/694177

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1408) São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos entes públicos, mediante controle externo, compete ao Poder Legislativo, com auxílio dos respectivos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534260

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1409) Considerando o funcionamento e as atribuições do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, bem como as normas referentes à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

Órgãos auxiliares do Poder Legislativo no exercício do controle externo, os tribunais de contas estaduais exercem, no que se refere à economicidade, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos estados e das entidades da administração direta e indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534503

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1410) Com relação ao Poder Executivo, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e às comissões parlamentares de inquérito, julgue o item subsequente.

Será inconstitucional a norma de constituição estadual que conferir competência privativa à assembleia legislativa para analisar e julgar as contas do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534714

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1411) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de Pernambuco, o TCE/PE tem o poder de punir responsáveis em casos de despesas irregulares ou rejeição de contas, mas o exercício de tal poder é condicionado à existência de lei que preveja as sanções cabíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534790

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1412) Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item subsequente.

Lei estadual que preveja que o Poder Legislativo poderá realizar o controle das contas dos tribunais de contas que o auxiliam estará de acordo com a CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534837

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1413) A respeito do controle da administração pública exercido pelos tribunais de contas, julgue o item subsequente, com base na Constituição Federal de 1988.

A fiscalização de recursos repassados pela União para município mediante convênio não será objeto de controle externo pela câmara municipal com o auxílio do tribunal de contas do respectivo estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374013

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

1414) A respeito da organização político-administrativa do Estado e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsequente, com base na CF e na jurisprudência do STF.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos estados será exercida pelas respectivas assembleias legislativas, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder, que deve ser integrado e com atribuições de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599513

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

1415) Julgue o item subsequente, no que diz respeito à organização do Estado e ao poder constituinte.

A delegação de competências legislativas privativas da União aos estados pode ser autorizada por decreto federal ou medida provisória que especifique as questões delegadas, dispensando-se a edição de lei complementar quando a delegação versar sobre matérias de menor complexidade técnica ou relevância nacional reduzida, a exemplo da propaganda comercial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779646

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

1416) Quanto à organização dos Poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

A criação, a transformação e a extinção de cargos, empregos e funções dos serviços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal constituem competência privativa da respectiva Casa Legislativa do Congresso Nacional, contudo a fixação dos vencimentos de seus servidores dependerá de lei, observada sua iniciativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202217

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

1417) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

Conforme as normas constitucionais vigentes, todos os entes subnacionais são autônomos e estão representados nos órgãos legislativos de caráter nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395741

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1418) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

Em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) seja chamado ao exercício da presidência da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982184

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1419) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

Quando os cargos de presidente e de vice-presidente da República estiverem em vacância, serão chamados ao exercício da presidência, sucessiva e exclusivamente, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2007366

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1420) A Câmara dos Deputados convocou o ministro da educação a prestar pessoalmente informações relativas a erros na impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ministro da educação recebeu o pedido, porém não compareceu na data apazada, por entender que essa convocação violava a CF.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, de acordo com as disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Caso o presidente da República faleça no início do terceiro ano do mandato e, por conta disso, o vice-presidente renuncie ao cargo logo em seguida, deverá ser organizada nova eleição direta em até noventa dias depois de aberta a última vaga.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/616251

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1421) A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item.

Às eleições para presidente da República aplica-se o princípio majoritário, elegendo-se o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, incluídos os brancos e os nulos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/664249

CEBRASPE (CESPE) - Esp Port (EMAP)/EMAP/Engenharia Mecânica/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1422) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

Situação hipotética: Em julho do último ano do mandato do presidente da República, cargo então ocupado pelo vice-presidente em razão de vacância, o cargo de presidente vagou novamente.

Assertiva: Nessa situação, o Congresso Nacional terá de realizar a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República em trinta dias após a última vacância.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/693365

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1423) Considerando a ordem constitucional brasileira, julgue (C ou E) o item seguinte.

O Poder Executivo é um órgão pluripessoal, exercido pelo presidente e pelo vice-presidente da República e pelos ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/530936

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

1424) Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.

Ausentando-se do Brasil por período superior a quinze dias sem autorização do Congresso Nacional, o presidente da República poderá sofrer, como reprimenda mais gravosa, censura pelo Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3350068

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1425) A respeito de investidura na função pública, das atribuições do presidente da República, das normas gerais sobre parcerias público-privadas, conforme a Lei n.º 11.079/2004, e de licitações e contratos administrativos consoante a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

O presidente da República, mediante decreto, pode dispor sobre a extinção de cargos públicos somente se estes estiverem vagos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3438922

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1426) No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

Desde que por delegação do presidente da República, pode o advogado-geral da União conceder indulto e comutar penas e o procurador-geral da República prover e extinguir cargos públicos federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441953

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Articulação Político-Institucional Nacional/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1427) Julgue o item a seguir, com relação ao processo legislativo orçamentário e ao *lobby*.

Compete privativamente ao presidente da República enviar ao Senado Federal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492600

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1428) Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se seguem.

Compete privativamente ao presidente da República manter relações com Estados estrangeiros, celebrar tratados internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, bem como exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794251

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1429) Acerca das atribuições do presidente da República, julgue o seguinte item.

É competência privativa do presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo delegar tal atribuição ao advogado-geral da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794259

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1430) Acerca das atribuições do presidente da República, julgue o seguinte item.

Compete ao presidente da República, na condição de chefe de Estado, proceder à autorização de guerra no caso de agressão estrangeira.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794262

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1431) Acerca das atribuições do presidente da República, julgue o seguinte item.

A competência privativa do presidente da República para iniciar o processo legislativo das leis ordinárias e complementares não pode ser delegada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890608

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1432) No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

É ato indelegável e de competência privativa do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935141

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1433) Acerca da organização municipal brasileira, julgue o item seguinte.

A limitação imposta ao chefe do Poder Executivo municipal no que tange à competência de expedir decretos é norma aplicável aos municípios em razão do princípio da simetria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039383

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1434) Julgue o próximo item, relativo à atribuições do presidente da República.

É competência privativa do presidente da República permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039384

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1435) Julgue o próximo item, relativo à atribuições do presidente da República.

É competência privativa do presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo tal atribuição ser delegada ao defensor público-geral federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206593

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1436) Em relação à organização das funções estatais e à defensoria pública, julgue o item subsequente.

A CF atribui ao presidente da República a faculdade de delegar algumas de suas competências, com base em juízo discricionário, a autoridades como os ministros de Estado e o advogado-geral da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423848

CEBRASPE (CESPE) - Tec (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1437) Acerca do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos Poderes da República, julgue o item a seguir à luz do disposto na Constituição Federal de 1988.

Compete ao presidente da República convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, bem como propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional nos casos previstos na norma constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520656

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1438) Julgue o item que se segue, relativo aos poderes da União.

Vetar projetos de lei, total ou parcialmente, e editar medidas provisórias com força de lei são exemplos de atos de competência privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613751

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1439) Considerando as disposições da CF sobre os servidores públicos e as disposições gerais relativas à administração pública, julgue o item subsequente.

O presidente da República pode, em casos excepcionais, criar autarquias e empresas públicas por meio de decreto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012191

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1440) A respeito das atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Compete ao presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208399

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1441) Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

Compete privativamente ao presidente da República nomear os integrantes do Conselho da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837229

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1442) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República pode extinguir, por decreto, cargos públicos vagos, ainda que tais cargos tenham sido criados por lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896494

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
1443) No que concerne às disposições constitucionais sobre o Poder Executivo, julgue o item subsequente.

Cabe ao presidente da República, de forma privativa, conceder indulto. Por conta disso, essa competência não pode ser delegada a ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143366

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
1444) Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

É viável a extinção de órgãos públicos por meio de decreto do presidente da República na hipótese de redução de despesa para a União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439177

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
1445) No que se refere às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir.

A execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem da vontade do Congresso Nacional, entretanto cabe ao presidente da República, que dispõe de competência para celebrar esses atos de direito internacional, promulgá-los mediante decreto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/616253

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
1446) A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto, pelo presidente da República, a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664248

CEBRASPE (CESPE) - Esp Port (EMAP)/EMAP/Engenharia Mecânica/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
1447) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

Caso o presidente da República pretenda realizar determinado ato que necessite de aprovação da população, deverá realizar consulta plebiscitária, que será convocada por decreto presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664250

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1448) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sem a necessidade de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/667001

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1449) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

A concessão de indulto é competência indelegável do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693634

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Tecnologia da Informação/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1450) Julgue o item a seguir, a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências.

Mediante medida provisória, o presidente da República poderá dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que a proposta não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534784

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1451) No que diz respeito às atribuições e responsabilidades do presidente da República e às atribuições do Poder Legislativo, julgue o seguinte item.

Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sendo essa competência indelegável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534787

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1452) A respeito de processo legislativo, julgue o item a seguir.

Dado o princípio da simetria, lei estadual para tratar de situação funcional de servidores públicos da administração direta e indireta deverá ser proposta pelo governador do estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534907

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1453) No que se refere à organização político-administrativa da União, dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o item que se segue.

A provisão de cargos públicos federais vagos é atribuição delegável do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561975

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1454) Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue o seguinte item.

Independentemente de lei, o presidente da República pode, por decreto, dispor sobre a extinção de cargo público vago.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561981

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

1455) Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue o seguinte item.

Lei estadual, de iniciativa parlamentar, que crie atribuições para determinada secretaria do estado, deverá ser declarada inconstitucional por vício de iniciativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438932

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1456) No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

Em caso de crime de responsabilidade do presidente da República, recebida a denúncia pela Câmara dos Deputados, o chefe do governo ficará suspenso de suas funções.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202219

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1457) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

Apesar da terminologia adotada na CF quanto à responsabilidade do presidente da República, os denominados crimes de responsabilidade não têm natureza jurídica penal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2271319

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1458) Com base nas disposições constitucionais a respeito da responsabilidade do presidente da República, julgue o item a seguir.

É crime de responsabilidade ato do presidente da República que atente contra o cumprimento de decisão judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2271320

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1459) Com base nas disposições constitucionais a respeito da responsabilidade do presidente da República, julgue o item a seguir.

Nos casos de crimes de responsabilidade, admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2271321

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1460) Com base nas disposições constitucionais a respeito da responsabilidade do presidente da República, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 estabelece as normas de processo e de julgamento dos crimes de responsabilidade imputáveis ao presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2338712

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1461) A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo e do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, caberá ao procurador-geral da República oferecer denúncia contra ele perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, após fazer a análise preliminar da peça acusatória, a enviará ao Senado Federal, que deverá conduzir o processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1462) Relativamente aos servidores civis, à responsabilidade do presidente da República e do Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Caso o presidente da República cometa crime comum, caberá ao procurador-geral da República acusá-lo, e, uma vez oferecida por este a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o presidente será afastado de suas funções por 180 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1463) Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

O texto constitucional atribui ao presidente da República imunidade material, garantindo sua inviolabilidade no que se refere às palavras e opiniões expressas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1464) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF.

Quando se tratar de crime de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso de suas funções após ser admitida a instauração do processo de acusação pela Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1465) Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Conforme regra consagrada na CF, o presidente da República detém imunidade penal relativa no que se refere às infrações penais que, cometidas antes ou durante o exercício do mandato, não guardem relação com as funções de chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1466) À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o item subsequente.

No caso de o Supremo Tribunal Federal receber queixa concernente à prática de crime doloso contra a vida cometido pelo presidente da República, o presidente ficará suspenso de suas funções.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/667002

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1467) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 prevê que atos do presidente da República contra probidade na administração são crimes de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/694482

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1468) Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

Compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, e ao Senado Federal compete o seu processamento e julgamento, nos casos de crimes de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/694904

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1469) Julgue o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

O presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/464518

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1470) Julgue o próximo item, relativo ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser admitida por dois terços da Câmara de Deputados para, posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante o Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1471) Com relação ao Poder Executivo, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e às comissões parlamentares de inquérito, julgue o item subsequente.

É considerado abuso de poder ato praticado pelo presidente da República contra o exercício de direito individual, podendo esse exercício ser protegido por meio de mandado de segurança, cujo julgamento será da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

1472) A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item que se segue.

Ato do presidente da República que atente contra a probidade na administração pública configurará crime de responsabilidade, cujas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)

1473) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte, relativos a noções de direito constitucional.

Compete ao presidente da República expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)

1474) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

Todos os atos dos ministros de Estado, antes de publicados, devem ter aprovação prévia do presidente da República, haja vista a condição dos ministros de auxiliares do presidente e a possibilidade de eles serem livremente exonerados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)

1475) No que se refere à organização dos poderes, julgue o próximo item.

Compete ao ministro de Estado, entre outras atribuições, exercer a orientação dos órgãos e das entidades da administração federal na área de sua competência e expedir instruções para a execução das leis.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896490

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)

1476) No que concerne às disposições constitucionais sobre o Poder Executivo, julgue o item subsequente.

A CF prevê expressamente que compete ao ministro de Estado, entre outras atribuições, referendar os decretos assinados pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450493

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1477) No que se refere à organização político-administrativa do Estado, à administração pública e à organização dos Poderes, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

O vice-presidente da República e os ministros da Justiça e das Relações Exteriores integram o Conselho da República, órgão ao qual compete opinar acerca da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3625441

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1478) Com base nas disposições da CF, julgue o próximo item.

Compete ao Conselho da República pronunciar-se acerca de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, bem como das questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1730800

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1479) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Decisão do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional que decretar o estado de sítio vinculará o presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/844647

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1480) Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação de regência, julgue os itens seguintes, referentes ao Conselho de República, ao princípio da separação dos poderes e ao Poder Judiciário.

Compete ao Conselho da República se pronunciar acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, assim como acerca de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/616250

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1481) A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, cabe ao Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/561995

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

1482) A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item que se segue.

O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e à defesa do Estado democrático, sendo sua competência opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992760

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

1483) O pagamento da remuneração de determinado servidor ocupante de cargo público de nível médio de tribunal regional eleitoral foi suspenso sob a justificativa de ele acumular o cargo público com um emprego público de nível médio em autarquia. O servidor contestou a medida, alegando que, além de haver compatibilidade de horários para o exercício de ambos, a Constituição Federal de 1988 não proíbe a acumulação de cargo e emprego públicos em diferentes instituições.

A partir da situação hipotética anterior, julgue o item seguinte.

O referido servidor compõe quadro funcional do Poder Judiciário, porquanto, conforme expressa previsão constitucional, os tribunais eleitorais são órgãos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192100

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

1484) A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, de acordo com a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

As turmas recursais não compõem o rol constitucional de órgãos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2341798

CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

1485) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, relativo aos princípios fundamentais, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

O Supremo Tribunal Federal é composto de onze ministros, ao passo que o Conselho Nacional de Justiça é composto de quinze membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208598

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

1486) No tocante às disposições constitucionais referentes ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Os juízes militares e os juízes eleitorais são órgãos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/843944

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

1487) Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, os tribunais militares, o Tribunal Superior do Trabalho e os juízes eleitorais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341659

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1488) Julgue o item subsequente, referente ao Poder Judiciário.

A promoção de magistrados, de entrância para entrância, obedece, alternadamente, à antiguidade e ao mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3347993

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1489) Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito do Poder Judiciário.

Não é permitida a permuta entre juízes de primeira instância vinculados a distintos Tribunais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1490) Quanto à organização dos Poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, assim como todas as suas decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1491) A respeito da organização político-administrativa do Estado, do Poder Judiciário e das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

Os julgamentos feitos pelo Poder Judiciário são públicos, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, apenas aos advogados das partes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1492) Em relação à organização das funções estatais e à defensoria pública, julgue o item subsecutivo.

Embora a atividade judicial seja formal e vigore o princípio segundo o qual os juízes devem impulsionar os processos por iniciativa própria, nem todo ato de impulso processual precisa ser praticado pelo juiz, podendo ser delegados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1493) A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

É prescindível a autorização do tribunal para que o juiz titular a ele vinculado resida fora da respectiva comarca.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1494) Com base nas disposições constitucionais a respeito do Poder Judiciário, das funções essenciais à justiça e entendimento jurisprudencial da CF, julgue o item a seguir.

O estatuto da magistratura deve ser instituído por lei ordinária de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

1495) Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário.

O Estatuto da Magistratura, lei complementar de iniciativa privativa do STF, pode prever a delegação de competência a servidores para a prática de atos de administração e de mero expediente, desde que tais atos não possuam caráter decisório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1496) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

Nem todos os tribunais do Poder Judiciário se submetem à regra do quinto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1497) No que diz respeito ao Poder Judiciário, à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem financeira, julgue o próximo item.

Enquanto no primeiro grau de jurisdição a seleção de membros do Poder Judiciário se faz mediante concurso público, nos tribunais é feita a nomeação de juízes de carreira, de profissionais da advocacia e do Ministério Público, sendo reservada a fração de quatro quintos das vagas a juízes concursados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1498) No tocante ao controle de constitucionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o seguinte item com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O quinto constitucional é garantido no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1499) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

A garantia de que um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios seja ocupado por membros do Ministério Público e por advogados é denominada quinto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1500) Com base nas disposições constitucionais relativas ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1501) Tendo como referência a disciplina constitucional acerca do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o seguinte item.

Um quinto das vagas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é reservado a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1502) Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário.

Um terço das vagas nos tribunais de justiça é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Quinto Constitucional (art. 94 da CF/1988)

1503) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Um quinto das vagas de magistrados de todos os tribunais superiores é destinado a membros da advocacia, eleitos por meio de lista tríplice indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1504) No que se refere ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, de acordo com a CF.

É permitido a juízes e membros do Ministério Público receber, a título de bonificação remuneratória, percentual de custas ou participação em processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1505) No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item que se segue, com base no disposto na CF.

As garantias constitucionais da magistratura incluem a vitaliciedade, que, no primeiro grau, só é adquirida após dois anos de exercício; a inamovibilidade, que pode ser excepcionada por motivo de interesse público; e a irredutibilidade de subsídios, observadas as ressalvas previstas no texto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1506) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

Um juiz federal chamado a ocupar a função de presidente de empresa estatal mantida pela União poderá acumular tal função com o exercício da magistratura.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1507) Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça.

A CF assegura a juízes e promotores vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1508) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

A inamovibilidade dos juízes é uma garantia não absoluta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1509) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1510) O governo de determinado estado da Federação publicou medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir.

Na situação hipotética em apreço, caso tivesse praticado alguma irregularidade no exercício da função, o juiz poderia perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra vinculado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561966

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

1511) A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

Os juízes adquirem vitaliciedade após dois anos de exercício; esse direito não depende de participação em curso oficial ou em curso reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341615

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências Privativas (Poder Judiciário, art. 96 da CF/1988)

1512) Julgue o item subsequente, referente ao Poder Judiciário.

É competência privativa do STF propor a criação de novas varas judiciárias nos âmbitos federal e estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562956

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências Privativas (Poder Judiciário, art. 96 da CF/1988)

1513) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Compete ao CNJ eleger os órgãos diretivos do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região bem como dispor sobre competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos desse tribunal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827103

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Reserva de Plenário (Poder Judiciário, art. 97 da CF/1988)

1514) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, em relação ao Poder Judiciário, ao controle de constitucionalidade, aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado.

Configura violação à cláusula de reserva de plenário a decisão proferida por juiz singular que, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua aplicação, total ou parcialmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041110

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Reserva de Plenário (Poder Judiciário, art. 97 da CF/1988)

1515) Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário.

Órgão fracionário de tribunal de justiça que, por razões de segurança jurídica, deixar de aplicar lei estadual, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, terá violado a cláusula de reserva de plenário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562005

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Reserva de Plenário (Poder Judiciário, art. 97 da CF/1988)

1516) A respeito do controle de constitucionalidade no Brasil e das competências do Supremo Tribunal Federal, julgue o seguinte item.

Órgão fracionário de tribunal que afaste a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade, violará a cláusula de reserva de plenário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562780

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Reserva de Plenário (Poder Judiciário, art. 97 da CF/1988)

1517) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item que se segue.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, o tribunal que, em decisão de órgão fracionário, afastar a incidência, em parte, de ato normativo do poder público, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, violará cláusula de reserva de plenário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143364

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Autonomia Administrativa e Financeira (Poder Judiciário, art. 99 da CF/1988)

1518) Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário não se submetem aos limites impostos pela lei de diretrizes orçamentárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827707

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1519) Considerando aspectos atinentes ao direito financeiro, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei n.º 4.320/1964.

A TELEBRAS, assim como as demais sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, submete-se ao sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais, conforme entendimento do STF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271523

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1520) Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do Poder Executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

A União, a seu critério exclusivo e na forma de lei, poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de estados, do Distrito Federal e de municípios, refinanciando-os diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625437

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1521) Com base nas disposições da CF, julgue o próximo item.

Independentemente do valor, todos os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais em virtude de sentença judiciária transitada em julgado devem ser feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794536

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1522) Relativamente às normas constitucionais de direito financeiro, julgue o item a seguir.

É constitucional lei que determine o cancelamento automático de precatórios e requisições de pequeno valor depositados em instituição financeira oficial e não resgatados, pelo credor, no prazo de dois anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995280

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1523) Acerca do regime constitucional dos precatórios, julgue o seguinte item.

No regime de precatórios, o credor pode ceder a terceiros seus créditos relativos a precatórios, independentemente da concordância do devedor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3199224

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1524) A respeito de aspectos relativos ao direito financeiro e ao orçamento público, bem como à despesa e à receita públicas, julgue os itens que se seguem.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é permitido à União, desde que na forma de lei, assumir débitos oriundos de precatórios dos estados, refinanciando-os diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397446

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1525) A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

No caso de pagamento devido ao particular, pela Fazenda Pública, em decorrência de sentença concessiva de mandado de segurança, os valores deverão ser objeto de restituição administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637606

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1526) Julgue o item a seguir, relativo ao regime de precatórios e ao Ministério Público.

Certos débitos de entes públicos resultantes de condenação judicial não se submetem ao regime dos precatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972687

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1527) Com fundamento na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Com a novel disciplina constitucional dos precatórios, instituída pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas, mas não vincendas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2207615

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1528) No que se refere à organização dos poderes, julgue o próximo item.

Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas em decorrência de sentenças judiciais deverão ser feitos na ordem de apresentação dos precatórios, sendo obrigatório incluir no orçamento das entidades públicas a verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado ou não.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214893

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1529) Julgue o item que se seguem, relativos à disciplina constitucional dos precatórios.

Na ordem dos pagamentos em virtude de sentença judicial, os precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham, no mínimo, sessenta anos de idade terão prioridade sobre os pagamentos considerados de pequeno valor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545656

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1530) No que diz respeito às limitações do poder de tributar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime de precatórios, julgue o item a seguir.

Para que determinada empresa pública se utilize do regime especial de precatório, é necessário que ela não atue em regime de concorrência com empresas do setor privado e que não tenha objetivo de lucro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705323

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1531) Acerca de despesa pública, julgue o item a seguir.

A cessão de precatório judicial de natureza alimentar, por credor de setenta anos de idade a cessionário de trinta anos de idade, não implica perda da sua natureza alimentar nem, por conseguinte, da sua qualidade preferencial para pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844005

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1532) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Pagamentos devidos pela fazenda pública estadual em virtude de sentença judiciária serão realizados exclusivamente na ordem cronológica de precatórios, salvo os pagamentos definidos em lei como de pequeno valor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/844007

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1533) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Os estados que se encontravam em mora quanto ao pagamento de seus precatórios em 25/3/2015 deverão realizar o pagamento desses débitos atualizados pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1534) Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Será constitucional lei estadual que permita que o credor da fazenda estadual utilize crédito em precatório para a aquisição de imóvel público do respectivo ente federado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1535) À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.

Situação hipotética: João, José e Maria ingressaram, em litisconsorte facultativo simples, com ação de cobrança contra a União. A demanda foi julgada procedente e a decisão transitou em julgado, tendo a União sido condenada a pagar quarenta salários mínimos a cada uma das partes, de modo que o valor da condenação totalizou cento e vinte salários mínimos. **Assertiva:** Nessa situação, o pagamento poderá ser realizado via requisição de pequeno valor (RPV).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1536) A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas dos entes federados, em virtude de sentença judiciária, deverão ser efetuados exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios; são de natureza administrativa as decisões dos tribunais proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)

1537) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

O presidente do tribunal competente que, por ação ou omissão, retardar a regular liquidação de precatório cometerá crime de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1538) Julgue o item subsequente, referente ao Poder Judiciário.

Os candidatos a ministro do STF são de livre indicação do presidente da República, a quem compete privativamente nomeá-los após aprovação pelo Senado Federal.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3378380

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1539) A respeito do recrutamento e da seleção de pessoas, julgue o item seguinte.

Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039387

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1540) A respeito das competências do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.

Suponha que ato da Mesa da Câmara dos Deputados tenha determinado a cassação do mandato de um deputado federal acusado de ato de improbidade administrativa e que o referido deputado tenha impetrado mandado de segurança contra tal ato, sob a alegação de que o processo de cassação de seu mandato violara seu direito ao devido processo legal e outros princípios constitucionais. Nessa situação hipotética, o STF tem competência para o processamento e julgamento do referido mandado de segurança, haja vista a alegação de violação de princípios constitucionais no processo de cassação do mandato do deputado federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172498

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1541) Acerca do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item seguinte.

As causas que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência para julgar dividem-se entre aquelas que lhe chegam por meio da interposição de recursos e aquelas que são iniciadas diretamente nesse tribunal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395744

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1542) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

É do STF a competência originária para processar e julgar *habeas corpus* impetrado contra ato de chefe de missão diplomática de caráter permanente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421529

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1543) No que se refere à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

Compete ao STF apreciar mandado de segurança impetrado contra deliberações negativas do CNMP.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421530

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1544) No que se refere à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

Não se exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma para que seja cabível a reclamação constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637615

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1545) No tocante à ação direta de inconstitucionalidade, à reclamação constitucional e à ordem social, julgue o item a seguir.

A reclamação constitucional é espécie processual cujo julgamento atinge apenas órgãos judiciais quando tiver havido descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2007368

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1546) A Câmara dos Deputados convocou o ministro da educação a prestar pessoalmente informações relativas a erros na impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ministro da educação recebeu o pedido, porém não compareceu na data apazada, por entender que essa convocação violava a CF.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, de acordo com as disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

A ausência injustificada do ministro da educação configura crime de responsabilidade, a ser julgado com exclusividade pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157803

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1547) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

O Poder Judiciário, por conta do princípio da supremacia da Constituição, tem competência para fazer o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208599

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1548) No tocante às disposições constitucionais referentes ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

É de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) o processamento e o julgamento originários das contas do presidente da República, o que será feito com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613264

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1549) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

Se o Tribunal Regional Federal da 1.^a Região declarar a inconstitucionalidade de lei federal, caberá recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536643

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1550) A respeito dos princípios fundamentais, de emenda constitucional, do direito ao sigilo e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

Consoante dispositivo constitucional, compete ao STF o processamento de julgamento de descumprimento de tratado de extradição, por ser matéria que ofende a soberania externa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624332

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1551) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

Cabe originariamente ao STF processar e julgar *habeas data* contra ato de ministro de estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624333

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1552) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

Cumprido ao STF julgar o recurso ordinário de *habeas corpus* decidido em única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730635

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1553) Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Havendo aprovação prévia pelo Poder Legislativo e posterior sanção pelo presidente da República, não caberá manifestação do advogado-geral da União na hipótese de apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de norma legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191536

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1554) Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

Compete ao STF processar e julgar o presidente da República por infrações penais comuns.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/843949

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1555) Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsecutivo.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043614

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1556) No que concerne ao Poder Judiciário e seus órgãos, julgue o item subsequente.

Cabe ao STF processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/616256

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1557) No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

O Supremo Tribunal Federal possui competência para apreciar ação direta de inconstitucionalidade contra lei do DF fruto do exercício de competência legislativa municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/667003

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1558) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o título de bacharel em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/705085

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1559) No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o próximo item.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ações contra o CNJ.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562954

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

1560) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Cabe ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos entre a União e os estados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367840

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

1561) A respeito do princípio republicano, da hermenêutica constitucional, das súmulas vinculantes e das limitações ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

A compreensão prevalente na doutrina a respeito das súmulas vinculantes é a de que elas vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto a maioria desse tribunal não as alterar ou cancelar de forma expressa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790261

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

1562) Acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal com efeitos vinculantes e temas correlatos, julgue o item a seguir.

É incabível reclamação constitucional que, sob a alegação de desrespeito a súmula vinculante, vise impugnar ato judicial transitado em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474292

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

1563) Acerca dos direitos fundamentais, do regime jurídico aplicável aos prefeitos e do modelo federal brasileiro, julgue o item que se segue.

Não se admite o manejo de reclamação constitucional contra ato administrativo contrário a enunciado de súmula vinculante durante a pendência de recurso interposto na esfera administrativa. Todavia, esgotada a via administrativa e judicializada a matéria, a reclamação constitucional não obstará a interposição dos recursos eventualmente cabíveis e a apresentação de outros meios admissíveis de impugnação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562782

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

1564) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item que se segue.

O STF poderá aprovar, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, súmulas com efeito vinculante, sendo estas passíveis de revisão mediante provocação de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249802

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1565) No que se refere ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, de acordo com a CF.

No exercício de suas atribuições constitucionais, caso se depare com crime contra a administração pública, o Conselho Nacional de Justiça poderá enviar representação ao Ministério Público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346116

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1566) A respeito de *habeas corpus*, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O CNJ pode realizar os controles difuso e concentrado de constitucionalidade no desempenho das funções que constitucionalmente lhe são estabelecidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3347994

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1567) Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito do Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição para rever de ofício os processos disciplinares de juízes, observado o prazo constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599496

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1568) Julgue o seguinte item, referente ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça, composto por 15 membros com mandato de 2 anos e possibilidade de uma recondução, possui competência para rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, podendo também avocar processos disciplinares em curso e aplicar sanções administrativas, inclusive a remoção ou disponibilidade, sempre assegurada a ampla defesa aos investigados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846450

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1569) Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Entre os órgãos do Poder Judiciário previstos na Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça é o único que desempenha atividade de natureza exclusivamente administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992758

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1570) O pagamento da remuneração de determinado servidor ocupante de cargo público de nível médio de tribunal regional eleitoral foi suspenso sob a justificativa de ele acumular o cargo público com um emprego público de nível médio em autarquia. O servidor contestou a medida, alegando que, além de haver compatibilidade de horários para o exercício de ambos, a Constituição Federal de 1988 não proíbe a acumulação de cargo e emprego públicos em diferentes instituições.

A partir da situação hipotética anterior, julgue o item seguinte.

É correto afirmar que, na situação apresentada, a suspensão do pagamento da remuneração do servidor foi determinada pelo CNJ, pois a este órgão compete controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros e servidores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996023

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1571) Julgue o item que se segue, a respeito das competências do STF e do CNJ, conforme a Constituição Federal de 1988 e o entendimento do STF.

A competência disciplinar do CNJ abrange os magistrados e servidores do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996024

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1572) Julgue o item que se segue, a respeito das competências do STF e do CNJ, conforme a Constituição Federal de 1988 e o entendimento do STF.

O STF não é instância recursal revisora geral e irrestrita das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202215

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1573) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

O Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência tanto para editar atos normativos quanto para fiscalizar os tribunais a fim de que cumpram os referidos atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997418

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1574) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Compete ao Conselho Nacional de Justiça efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2003520

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1575) De acordo com as disposições constitucionais relativas ao Conselho Nacional de Justiça e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça integra a estrutura do Poder Judiciário e não exerce jurisdição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2210296

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1576) No que diz respeito aos Poderes Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue os itens a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça compõe o Poder Judiciário brasileiro, mas, diferentemente dos demais órgãos do Judiciário, não tem função jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509481

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1577) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

Não há representantes da justiça eleitoral nem da justiça militar no plenário do Conselho Nacional de Justiça.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509695

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1578) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça substitui o Tribunal de Contas da União no que tange à supervisão orçamentária dos atos dos tribunais federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896488

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1579) O Ministério da Justiça firmou acordo de cooperação com a Defensoria Pública e o Conselho Nacional de Justiça, o qual possibilita ao Estado a prestação de assistência jurídica gratuita a todos que declararem insuficiência de recursos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem, referentes aos órgãos envolvidos e ao direito objeto do acordo.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo de controle interno do Poder Judiciário, sem função jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190946

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1580) No que tange ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.

Se as indicações de membros para compor o CNJ não forem feitas no prazo legal pelos seus respectivos órgãos, a escolha caberá ao presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191538

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1581) Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

O STF é o órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira de todo o Poder Judiciário, bem como do cumprimento funcional dos deveres dos juízes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/874847

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1582) Com relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item.

O ministro corregedor do CNJ deve ser, necessariamente, um ministro do STJ.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/874850

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1583) Com relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item.

Compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/664251

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1584) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito de todo o Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693636

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1585) Julgue o item a seguir, a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências.

Os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional; já o Conselho Nacional de Justiça também tem sede na capital federal, mas não exerce jurisdição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/705083

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1586) No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o próximo item.

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de primeiro e de segundo graus.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/705087

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1587) No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o próximo item.

Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou de abuso de autoridade, cabe ao CNJ representar ao Ministério Público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534792

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1588) No que diz respeito ao Poder Judiciário, julgue o item.

No exercício de suas atribuições, o Conselho Nacional de Justiça é dotado de competência administrativa e jurisdicional

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534922

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1589) No que tange ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

O Conselho Nacional de Justiça tem competência constitucional para controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe elaborar relatório semestral sobre os processos e as sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534926

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1590) No que tange ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

Membros aposentados do tribunal de contas estadual podem ser indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/561970

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

1591) A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

A competência do Conselho Nacional de Justiça para apurar violações aos deveres funcionais se aplica apenas aos servidores do Poder Judiciário; ela não alcança os magistrados, pois, se assim não fosse, caracterizaria afronta à independência funcional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3546720

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1592) Julgue o item seguinte, acerca da competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais, do STJ e do STF, bem como do conflito de competência.

Conflito de competência entre um juiz estadual e um juiz federal deve ser resolvido pelo tribunal regional federal ao qual estiver vinculado o juiz federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546721

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1593) Julgue o item seguinte, acerca da competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais, do STJ e do STF, bem como do conflito de competência.

Compete ao STJ processar e julgar, originariamente, desembargadores dos tribunais de justiça dos estados por eventual prática de crimes comuns.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546722

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1594) Julgue o item seguinte, acerca da competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais, do STJ e do STF, bem como do conflito de competência.

Compete ao STF dirimir conflito de competência entre juízes federais vinculados a tribunais regionais federais distintos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2777805

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1595) A respeito de direitos e deveres individuais e coletivos, estados, servidores públicos, competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do STF.

Compete ao STF julgar, em sede de recurso ordinário, as causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, a União, estado, município, o Distrito Federal ou pessoa residente no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995279

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1596) A respeito do mandado de segurança coletivo e das competências dos órgãos do Poder Judiciário e do CNJ, julgue o item que se segue.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186032

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1597) No que diz respeito ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue os itens seguintes.

Caso tanto um juiz do trabalho de um tribunal regional do trabalho quanto um juiz de direito de um tribunal de justiça estadual se considerem competentes para julgar determinada ação relativa a direitos de trabalhadores, competirá originariamente ao STJ julgar o conflito de competência estabelecido entre os juízes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3188029

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Comunicação Social/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1598) A respeito da jurisdição, julgue o item a seguir.

Uma das competências institucionais do STJ é a uniformização, mediante o julgamento de recurso especial, da interpretação de leis estaduais e federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198950

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1599) O Ministério Público de Contas de determinado estado impetrou, perante o STJ, mandado de segurança contra acórdão proferido pelo tribunal de contas do mesmo estado. Na petição inicial, argumentou que o julgamento da corte de contas seria nulo, em razão da participação de dois conselheiros impedidos, cujos votos haviam sido fundamentais para o resultado final do processo.

Considerando a situação hipotética apresentada e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O STJ tem competência originária para o julgamento do mandado de segurança em questão e, se a decisão final for denegatória, será cabível a interposição de recurso ordinário para o STF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395745

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

1600) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

De acordo com a CF, no recurso especial, haverá a relevância da questão federal infraconstitucional nas ações que tratem de direito do consumidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
